

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3481/2537

นาย ล้อม มุสิกะพงศ์
พันตำรวจโท จรัส พงศ์จรัส

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 365 (2)

จำเลยเข้าไปในบ้านของโจทก์โดยมีปิ่นเป็นอาวุธ เพื่อจะตกลงกับโจทก์เรื่อง
ดำเนินกิจการต้มหอยแล้วปล่อยให้มึนกลืนเหม็นนับว่าเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอัน
สมควร แม้จะมีปิ่นติดตัวไปด้วยก็ไม่ทำให้การเข้าไปในนั้นกลับไม่มีเหตุอันสมควรอัน
จะเป็นความผิดฐานบุกรุกแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านของโจทก์และใช้อาวุธปืนจ้องยิงโจทก์
ให้ถึงแก่ความตาย จำเลยได้กระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผล เพราะมีผู้ขัดขวาง
ปิดอาวุธปืนและแย่งอาวุธปืนไปได้ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288, 80, 365

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
365 ประกอบด้วยมาตรา 362 จำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาทโทษจำคุกเห็น

สมควรรอไว้มีกำหนด 1 ปี หากไม่ชำระค่าปรับให้บังคับตามมาตรา 29, 30 ข้อหาอื่น
นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหาบุกรุกด้วยนอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์กับจำเลยบ้านอยู่ใกล้กัน
โจทก์ดำเนินกิจการต้มหอยและมีโรงต้มหอยอยู่ใกล้หน้าบ้านโจทก์และจำเลย จำเลย
ให้โจทก์หยุดกิจการต้มหอยเพราะมีกลิ่นเหม็น แต่โจทก์ไม่ยอม จำเลยจึงได้แจ้งต่อ
เทศบาลเมืองหาดใหญ่ให้ดำเนินการกับโจทก์ ทางเทศบาลเมืองหาดใหญ่ได้แจ้งคำ
เตือนไปยังโจทก์ โจทก์จึงหยุดดำเนินการต้มหอย

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า พยานโจทก์เบิกความสอดคล้องกันฟังได้ว่า
จำเลยเข้าไปในบ้านของโจทก์โดยมีปิ่นเป็นอาวุธ เนื่องจากต้องการจะตกลงกับโจทก์
เรื่องปล่อยให้เปลือกหอยมีกลิ่นเหม็นซึ่งถือได้ว่าไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นความผิด
ฐานบุกรุกนั้นเห็นว่า ฎีกาโจทก์ดังกล่าวยอมรับข้อเท็จจริงว่า จำเลยเข้าไปในบ้าน
โจทก์ เนื่องจากต้องการจะตกลงกับโจทก์ เรื่องปล่อยให้เปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็น แม้
จำเลยจะได้เข้าไปในบ้านโจทก์จริง การที่เข้าไปก็เพื่อจะตกลงเรื่องที่โจทก์ดำเนิน
กิจการต้มหอยแล้วทำให้เปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็น การเข้าไปเช่นนี้นับว่ามีเหตุอัน
สมควร การมีปิ่นติดตัวไปด้วยหรือไม่ ไม่เป็นข้อสำคัญ เมื่อการเข้าไปโดยมีเหตุอัน
สมควรแล้ว แม้จะมีปิ่นติดตัวไปด้วย ก็ไม่ทำให้การเข้าไบนั้นกลับไม่มีเหตุอันสมควร

อันจะเป็นความผิดฐานบุกรุก ฉะนั้นแม้จำเลยจะกระทำอย่างที่โจทก์ฎีกา ก็ไม่ทำให้จำเลยมีความผิดฐานบุกรุกศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-ไพศาล รวงฆางกูร-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

ก้าน อันนันทน์ - ไพศาล รวงฆางกูร - อัศววิทย์ สุมาวงศ์

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความผิดฐานบุกรุกเคหสถานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364ที่เป็นปัญหาขึ้นศาลส่วนใหญ่ คือ จำเลยเข้าไปในเคหสถานหรือบ้านโจทก์โดยมีเหตุอันสมควรหรือไม่ หากเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควรจำเลยก็ไม่ต้องมีความผิดฐานบุกรุกตามมาตรานี้ เหตุอันสมควรคืออะไร เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคดี ซึ่งอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันว่าสมควรหรือไม่สมควร เช่น คดีนี้ ศาลชั้นต้นเห็นว่าพฤติการณ์ที่จำเลยเข้าไปในบ้านของโจทก์โดยมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วย แม้จะเข้าไปเพื่อต้องการจะเจรจากับโจทก์เรื่องปล่อยให้เปลือกหอยมีกลิ่นเหม็นก็ถือว่าไม่มีเหตุอันสมควร แต่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเห็นตรงกันข้ามว่า พฤติการณ์ดังกล่าวนับว่าเหตุอันสมควรโดยให้เหตุผลทำนองว่าให้พิจารณาถึงการเข้าไปเสียก่อนว่าเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควรหรือไม่หากเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควรเสียแล้ว แม้จะมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยก็ไม่ใช่สาระสำคัญ ซึ่งผู้เขียนเห็นพ้องด้วยเพราะการ

พิจารณาความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362-365 นั้นต้องพิจารณาที่ละขั้นตอนว่าการกระทำของจำเลยเข้าข่ายองค์ประกอบตามความผิดมาตรา 362-364 แล้วหรือไม่ อันจะต้องพิจารณาเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 362-364 เท่านั้น มิใช่ นำพฤติการณ์ตาม (1) ถึง (3) ของมาตรา 365 มาเป็นข้อบ่งชี้ เพราะมาตรา 365 เป็นเพียงบทบัญญัติที่ทำให้จำเลยต้องรับโทษหนักขึ้น มิใช่ บทบัญญัติที่แสดงถึงองค์ประกอบของความผิดฐานบุกรุก ดังนั้น คดีนี้ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าการมีปิ่นติดตัวไปด้วยไม่เป็นข้อสำคัญ เพราะศาลฎีกาพิจารณาในเบื้องต้นแล้วว่า เหตุที่จำเลยเข้าไปในบ้านของโจทก์ก็เนื่องจากเข้าไปเพื่อจะตกลงเรื่องที่โจทก์ดำเนินกิจการต้มหอยแล้วทำให้เปลือกหอยส่งกลิ่นเหม็น อันเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควรแม้จำเลยจะมีอาวุธปิ่นติดตัวไปด้วย ก็ไม่ทำให้การเข้าไปในนั้นกลับไม่มีเหตุอันสมควร วรวิทย์ฤทธิธิศ